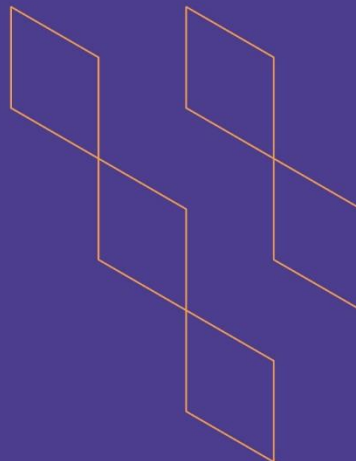


T-104  
2022



## توصيف المقرر الدراسي

|                                    |
|------------------------------------|
| اسم المقرر: الإجراءات الجزائية     |
| رمز المقرر: 3-2003489              |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة   |
| القسم العلمي: الأنظمة              |
| الكلية: كلية الشريعة والأنظمة      |
| المؤسسة: جامعة الطائف              |
| نسخة التوصيف: الرابعة              |
| تاريخ آخر مراجعة: 1443 / 11 / 1 هـ |





| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

| التعريف بالمقرر الدراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------|--------------------|------------|--|------------|--|
| 1. الساعات المعتمدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |  |            | ثلاث ساعات         |            |  |            |  |
| 2. نوع المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |
| أ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | متطلب جامعة |  | متطلب كلية |                    | متطلب تخصص |  | متطلب مسار |  |
| ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | إجباري      |  | ✓ اختياري  |                    |            |  |            |  |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |            | المستوى الحادي عشر |            |  |            |  |
| 4. الوصف العام للمقرر<br>يتضمن مقرر الإجراءات الجزائية بيان النظم الإجرائية في المملكة العربية السعودية، من خلال توضيح مراحل الدعوى الجنائية، بداية من مرحلة الاستدلال مروراً بمرحلة التحقيق وصولاً إلى مرحلة المحاكمة.                                                                                                                                                               |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |
| 5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)<br>النظام الجزائي العام / النظام الجزائي الخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |
| 6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)<br>نظام المرافعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |
| 7. الهدف الرئيس للمقرر<br>يتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن: يتعرف على مفهوم الإجراءات الجزائية وطبيعة الإجراءات الجزائية، وطبيعة الإجراءات المتبعة في مرحلة الاستدلال، وكذلك التعرف على مرحلة التحقيق الجنائية والدور الذي تقوم به جهة النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية للتحقيق بالمملكة، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الإجراءات القانونية المتبعة في مرحلة المحاكمة. |  |             |  |            |                    |            |  |            |  |

## 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم                                                   | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي                                                 | 45 (3×15 اسبوع)       | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني                                            | -                     | -      |
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم الاعتيادي<br>• التعليم الإلكتروني | -                     | -      |
| 4 | التعليم عن بعد                                                | -                     | -      |

## 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم            | النسبة |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 45 ساعة<br>(15×3 اسبوع) | %100   |
| 2 | معمل أو إستوديو |                         |        |
| 3 | ميداني          |                         |        |
| 4 | دروس إضافية     |                         |        |
| 5 | أخرى            |                         |        |
|   | الإجمالي        | 45                      | %100   |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                            | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج | استراتيجيات التدريس                           | طرق التقييم                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                                          |                                   |                                               |                                                           |
| 1.1   | أن يتعرف الطالب على المفاهيم العامة لموضوعات المقرر كمرحلة الاستدلال وعمل الضبطية الجنائية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة. | ع.1                               | المحاضرات                                     | -الاختبارات النظرية<br>-تقييم الواجبات                    |
| 1.2   | أن يشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بمرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وفق النظام السعودي.           | ع.2                               | المحاضرات<br>المناقشات                        | -الاختبارات النظرية<br>-المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات |
| 1.3   | أن يستنبط الطالب حقوق و ضمانات المتهم أثناء مراحل الدعوى الجزائية.                                                      | ع.3                               | دراسة قضايا تطبيقية<br>مناقشات جماعية         | تقييم الواجبات                                            |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                |                                   |                                               |                                                           |
| 2.1   | أن يفسر الطالب النصوص القانونية ويحلل الفرق بين إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.                                   | م.2                               | المحاضرة، طرح المسائل والقضايا العملية وإجراء | -الاختبارات النظرية<br>-المناقشات                         |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                  | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج | استراتيجيات التدريس                                                     | طرق التقييم                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                               |                                     | حوار حولها.                                                             | الشفهية أثناء المحاضرات       |
| 2.2   | أن يقارن الطالب بين حقوق و ضمانات المتهم خلال مراحل الدعوى المختلفة.                          | م.1                                 | مناقشات جماعية                                                          | البحوث / الواجبات             |
| 2.3   | أن يحلل الطالب الوقائع الجنائية المختلفة، ويطبق القواعد القانونية لموضوعات الدراسة.           | م.3                                 | إجراء المحاكمات الصورية- تكليف الطلاب بشرح موضوعات معينة أثناء المحاضرة | الاختبارات التحريرية والشفهية |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                 |                                     |                                                                         |                               |
| 3.1   | أن يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                            | ق.1                                 | المحاضرات                                                               | الاختبارات التحريرية والشفهية |
| 3.2   | أن يشارك الطالب في المشاريع المشتركة، ويعرض رأيه عرضاً مقنعاً ويقدم أدلته ودفعه بطريقة سليمة. | ق.2                                 | المناقشات الجماعية                                                      | عقد جلسات الحوار والمناقشة    |

#### ج. موضوعات المقرر

| م | قائمة الموضوعات                                      | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | التعريف بطبيعة الدعوى الجزائية والقيود الواردة عليها | 3                          |
| 2 | مرحلة الاستدلال وطبيعتها القانونية                   | 3                          |
| 3 | الإجراءات الاستثنائية في مرحلة الاستدلال             | 3                          |
| 4 | التعريف بالضبطية الجنائية                            | 3                          |
| 5 | سلطات الضبطية الجنائية في حالة التلبس                | 3                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6  | أعمال التحقيق بمعرفة رجال الضبط الجنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      |
| 7  | الاختبار النصفى<br>دعوى الحق العام: الهدف منها -موضوعها - إطرافها - تعريف المتهم -<br>الفرق بينه وبين المدعى عليه في الدعوى المدنية - شروط إقامة الدعوى<br>الجنائية على المتهم - انقضاء الدعوى الجنائية أو دعوى الحق العام .                                                                                                 | 1<br>2 |
| 8  | دعوى الحق الخاص : مضمونها ، أسبابها موضوعها ، من له حق<br>إقامتها أطرافها ، الصفة في دعوى الحق الخاص أسباب انقضاء دعوى<br>الحق الخاص .                                                                                                                                                                                       | 3      |
| 9  | إجراءات التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      |
| 10 | تعريف المحاكمة الجنائية - إجراءات المحاكمة - الجهة القضائية<br>المنوطه بمحاكمة الجاني ، تشكيل الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة .<br>مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى :حدود دعوى الحق العام والخاص ،<br>قرار الاتهام وتحديد نطاق الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ،<br>أهمية هذا المبدأ - موقف الشريعة والنظام من هذا المبادئ | 3      |
| 11 | الحكم في الدعوى الجنائية ، تعريفه ، أنواعه ، الفرق بينه وبين الحكم<br>الحقوقي ، الجهة المنوط بها إصدار الحكم ، شروط صحة الحكم ،<br>تدوين الحكم ، حيثيات الحكم ومدى أهميتها في سلامة وصحة الحكم .                                                                                                                             | 3      |
| 12 | الطرق القانونية للطعن على الأحكام الجنائية ، مفهومها ، المبرر<br>الشرعي والنظامي للطعن عليها، من له حق الاعتراض على الحكم.                                                                                                                                                                                                   | 3      |
| 13 | الشروط التي يجب توافرها فيمن يقوم بالطعن على الحكم ، موضوع<br>الطعن على ولاية المحكمة في نظر الطعن ومدى تقيدها بطلبات<br>الخصوم ، الحكم في الطعن على الحكم في الشريعة والنظام.                                                                                                                                               | 3      |
| 14 | الحكم النهائي ، تعريفه ، الطعن عليه بعد ظهور دليل البراءة ، طبيعة<br>هذا الطعن، الآثار التي تترتب على الحكم في هذا الطعن .                                                                                                                                                                                                   | 3      |
| 15 | تنفيذ الأحكام ، الحكم النهائي الواجب التنفيذ ، مضمونه ، مكان التنفيذ ،<br>العلانية في التنفيذ ، ضمانات التنفيذ ، سلطة التنفيذ .                                                                                                                                                                                              | 3      |
| 16 | قضايا عملية وتطبيقات<br>الاختبار النهائي                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 45 | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                  | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي<br>درجة التقييم |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأول والخامس           | 10%                                 |

| م | أنشطة التقييم        | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي<br>درجة التقييم |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|   |                      | عشر                         |                                     |
| 2 | الاختبار الدوري      | السابع                      | 30%                                 |
| 3 | عقد الاختبار النهائي | السادس عشر                  | 60%                                 |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

#### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| الوجيز في شرح نظام الاجراءات الجزائية للدكتور السيد محمد شريف الطبعة الثانية، 1441هـ - 2020م مكتبة دارالاجادة للنشر والتوزيع                                                                                                                                                      | المرجع الرئيس للمقرر |
| الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، للدكتور زكي شناق، دار حافظ ، الطبعة الرابعة 1443 - 2021م                                                                                                                                                                               | المراجع المساندة     |
| الدوريات الإلكترونية الخاصة بنشر الأبحاث الجنائية المتخصصة<br>دار المنظومة : <a href="http://www.mandumah.com">http://www.mandumah.com</a><br>مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام 1433هـ .<br><a href="https://t.co/bFYWdMdtiP">https://t.co/bFYWdMdtiP</a> | المصادر الإلكترونية  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أخرى                 |

#### 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لإعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    |                                              |

و. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم                    | المقيمون                                       | طرق التقويم |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                    | الطلاب/ قيادات البرنامج                        | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب           | الطلاب/ قيادات البرنامج                        | غير مباشر   |
| مصادر التعلم                      | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/<br>قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم<br>للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات<br>البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                              |                                                |             |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة      |
| رقم الجلسة   | 14               |
| تاريخ الجلسة | 1443 / 11 / 1 هـ |

